

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 343

El día viernes 24 de abril de 2020, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz a través de la plataforma “Zoom” que permite realizar reuniones virtuales (debido a la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 no se permite reuniones personales). En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon.

CEPIA: Ana Margonari y Elizabeth Zuzaya.

Colegio de Ingenieros Civiles: Ramiro Castillo y Rodrigo Martí.

Colegio de Arquitectos: Marcelo Celoira y Carlos Bartmus.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: Eduardo Vega.

Asociación Inmobiliaria: Lidia Inés Prados.

Concejo de Representantes: Concejal por la mayoría, Leonardo Villalobos. Concejal por la minoría, Daniel Ribetti.

Departamento Ejecutivo Municipal: Directora de Ambiente, Ejido y Desarrollo Sustentable, Mónica Martínez. Directora de Infraestructura Urbana, Liliana Bina.

Unidad Técnica: Concejal Carla Livelli.

Visitantes: Nazareth Paz Margonari, Juan Manuel Echecolanea, Mercedes Baggio, Enrique López Amaya, Mauro Paladino, Fernando Barri y Nancy Lizul.

Secretarias: Miriam Birchmeyer y Virginia Donato.

Orden del día

- Consideración del Acta N° 342
- Charla con el Doctor en Ciencias Biológicas Fernando Barri (ADARSA)
- Bases para concurso de asesores técnicos.
- Avances respecto a zonas de servicio a incorporar en el ejido anexado.

En primer lugar aprueban el Acta N° 342.

La concejal Carla Livelli expresa que la ordenanza del CPUA dice que ningún concejal designado podrá ser reemplazado en su función, ni en las reuniones plenarias ni en las de Unidad Técnica, por ello solicita que el concejal Daniel Ribetti de constancia de su presencia en las reuniones virtuales y sobre todo en las votaciones, ya que no tiene audio ni sonido, y solo escribe. Ribetti manifiesta que él no tiene cámara pero puede hacerlo con audios. Los presentes acuerdan.

Eduardo Vega consulta si a la nota de reincorporación de Nazareth Margonari va a ir junto con la nota del Colegio de Arquitectos (CA). Ana Margonari consulta si también se va a adjuntar el acta. Le responden que sí, que van a ir las dos actas y la posición del CA junto a la nota dirigida a la Presidente del Concejo de Representantes.

Prosiguen con la charla con el Doctor en Ciencias Biológicas Fernando Barri, integrante de ADARSA, investigador del CONICET y profesor de la UNC. Su área de trabajo es la ecología y gestión de los recursos naturales.

El especialista agradece la invitación, comienza exponiendo acerca de su experiencia como parte de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (COTBN). Propone compartirles bibliografía y experiencias locales.

Cree que sería muy útil para Villa Carlos Paz (VCP) contar con la herramienta de ordenamiento territorial participativo que permite planificar el territorio de manera sustentable, contemplando lo natural, social, cultural y económico. Garantizar la sustentabilidad futura del territorio tiene que ver con que el crecimiento poblacional y las

actividades antrópicas que se realicen, preserven los bienes servicios ecosistémicos mínimos o básicos para las generaciones futuras. Así como también otros derechos. Un ejemplo es el agua, si no cuidamos la cuenca, vamos a tener problemas de exceso de agua en épocas de lluvia y falta de agua durante el invierno. Como sucedió en Sierras Chicas: comenta el caso, crecimiento de urbanizaciones y barrios en la cuenca alta, que se encuentra muy degradada y provocó las inundaciones de 2015.

Las autoridades deben hacer una planificación participativa y sustentable de los usos y actividades, de manera tal de mantener ciertos estándares para que se mantengan esos servicios ecosistémicos.

El ordenamiento territorial participativo contempla todos los aspectos: natural, social y cultural, no solo lo económico que es lo que suele predominar. Se requiere un consenso.

El mecanismo de la participación no es tan complejo. Las autoridades esperan que un erudito haga un mapa sustentable del territorio. Lo más complicado es definir el criterio a partir de los cuales se establece un límite y no otro. Es necesario reunir a todos los actores: ambientalistas, desarrollistas, académicos, privados, públicos, - aunque tengan intereses contrapuestos-, y lograr que empiecen a discutir esos criterios con el mismo material sobre la mesa. Si se logra el consenso, luego las reglas y el ordenamiento se respetan mucho más.

El desafío es sentar a todos los actores en la misma mesa para consensuar criterios. Se desarrolla una metodología y luego se hace la propuesta técnica. Comenta experiencias con la COTBN en el sur de Córdoba y en Capilla del Monte.

El proceso de ordenamiento territorial participativo para una ciudad como Villa Carlos Paz va a dar un resultado consensuado sobre criterios generales, que luego el organismo técnico y el organismo político, plasman en un mapa las actividades que se pueden desarrollar y cuáles no. Es como un mapa de uso del suelo que no sólo contempla la variable económica (industria, residencia, comercio, etc.) sino que incorpora los aspectos sociales, culturales, las áreas de reservas naturales, etc.

Laura Colladon consulta si tiene alguna experiencia de hacer encuentros virtuales de este tipo, participativos, ya que la cuarentena parece que se va a extender.

Fernando Barri responde que se podría hacer un trabajo virtual, pero es más complicado. Se necesita tener información de base, el mapeo de lo existente y en base a eso pensar el futuro. El ordenamiento territorial participativo no es una regla, porque implica bajar el peso de la variable económica al mismo nivel que el tema social, ambiental, etc. Otro tema complejo es abrir la participación. Lo importante es que surja de un proceso de consenso, para que luego se respeten las normas. Si todos los actores se pusieron de acuerdo, se van a controlar entre ellos. Ejemplifica con el caso de Las Jarillas en San Antonio de Arredondo.

Sobre los casos de ordenamiento territorial participativo, comenta el caso de Alpa Corral, que luego pudieron plasmarlo en una ordenanza. Expresa que en Argentina estamos a tiempo de planificar el territorio, a diferencia de Europa. Es la forma para que las decisiones se tomen de manera consensuada, no sean impuestas, arbitraria u obligada.

Liliana Bina consulta por la definición de la mancha roja, amarilla y verde del mapa de la Ley de Boques. Comenta que la zona de ampliación del ejido de VCP, está la mitad en amarillo y la mitad en rojo. Al compararlo con el Estudio Geomorfológico, y al analizar las capas de ese estudio, las características naturales son similares en toda esa zona. Por lo tanto consulta cuál fue el criterio para marcar esa línea que parece arbitraria. Barri explica que el mapa de la ley provincial no está georreferenciado y no es el mismo que elaboró la COTBN. Eso trae problemas administrativos y legales, que deberán saldarse.

El Municipio de Villa Carlos Paz podría plantearle a la provincia una reestructuración de esas manchas de la ley de bosques en el territorio de la ciudad. Por ejemplo, que las cabeceras de cuenca queden rojas, y en el resto que se permita urbanización diferida, en amarillo y verde. Con una escala que tenga mucho menos impacto que la actual urbanización. Entienden que para el Municipio es un problema que todo el ejido ampliado esté pintado de rojo y amarillo, porque no va a poder avanzar o puede tener problemas judiciales. Esto podría salvarse con un proceso de consenso social participativo..

Liliana Bina explica que su consulta era al revés, iba a porqué la zona roja no llegó hasta el límite de la urbanización, como pasó en sierras chicas.

Fernando Barri comenta que el mapa de la COTBN luego fue modificado. De acuerdo a lo que establecen las normas nacionales y provinciales, lo que los municipios deben respetar los mínimos, menos de esa cantidad de rojo o amarillo no puede haber. En cambio el municipio a partir del estudio geomorfológico, VCP puede ampliar la zona de protección y ampliar el rojo si lo considera necesario. En zona roja no puede haber urbanización. En la zona amarilla no se puede degradar el bosque nativo con actividad antrópica. Es necesario superponer y analizar las normativas de todos los niveles: nacional, provincial y local. Muchas veces entran en conflicto. O se contradicen directamente.

Eduardo Vega consulta al especialista sobre sus experiencias en otros municipios, respecto a las contraposiciones de intereses, las presiones económicas, las decisiones políticas y las normativas resultantes.

Fernando Barri responde que intereses siempre hay, de todo tipo. El problema que observa de manera recurrente es el temor del poder político de “ponerle el cascabel al gato”. De tomar decisiones fuertes y decir: hasta acá llega la urbanización, para no enfrentarse a uno u otro sector. Generalmente para no tener conflictos no hacen nada, y dejan que la disputa siga entre los actores. Eso es lo peor que pueden hacer. Con el ordenamiento territorial participativo ayuda a llegar al consenso, terminar con las presiones para tomar esas decisiones con mayor legitimidad. La participación no debe ser un problema sino una solución. Tomar decisiones fundadas es lo mejor que le puede pasar a un municipio.

Barri comenta que el problema no son tanto los grandes loteos, porque ellos se enfrentan a la ley de loteos N° 10.208 y tienen que hacer estudio de impacto ambiental. El problema son los pequeños constructores, porque la autoridad de aplicación provincial no los detecta o no los puede frenar. Ese es el espacio donde debería intervenir el municipio, normando, controlando y sancionando.

Mauro Paladino consulta por la posibilidad de establecer zonas de buffer, contenciones o cerco biológico para contener la expansión de la mancha urbana no planificada.

Barri le responde que eso no es lo ideal, cree que en Punilla estamos a tiempo de imaginarnos un paisaje con escalas, que combine urbanizaciones, áreas productivas y áreas industriales, en cierta armonía. Y en un degradé llegar a las áreas estrictamente protegidas. Luego hay muchas sugerencias de cómo ir estableciendo esa convivencia, de las construcciones con el bosque o árboles nativos, como sucede en Cuesta Blanca. Respetando la topografía, los árboles nativos, determinado tipo de construcción, etc. En ese escenario, el crecimiento de la mancha urbana va a estar mucho más morigerado. La primera escala debe definir los límites y usos, que deben estar georreferenciados y demarcados en el terreno. Por otro lado, aclara que si se determina una reserva, debe especificarse que allí no se puede construir. En cada área se deben especificar las actividades permitidas y prohibidas, y plasmarlo en una norma específica. Ejemplifica el caso de la Comuna de San Roque.

Eduardo Vega consulta si se puede hacer una zona de transición desde lo urbano hasta el bosque. Barri responde que es un poco lo que el IPLAM propuso, desde un criterio urbanístico, principalmente. Pero trataron de incorporar la variable ambiental. Las zonas

diferidas o buffer tienen una normativa de construcción diferente, con menos impacto y densidad. Se intentó generar áreas buffer sin embargo muchos municipios no adhirieron y no se cumplieron. Otro gran problema es que se establecieron zonas de alto valor de conservación para la cuenca, como urbanizables. Por ejemplo en quebradas, con mucha pendiente. Considera que el IPLAM falló en darle más importancia al interés urbanístico por sobre los aspectos ambientales.

El problema que hoy se observa en las zonas serranas es que los sectores que más presionan, logran permisos para avanzar sobre las sierras, ya sea por falta de criterio o falta de control. El ordenamiento territorial busca evitar eso. Si un municipio o comuna logra que todos los actores se pongan de acuerdo, luego es más fácil controlar y lograr que todos respeten la normativa sancionada. No dejar que peleen los sectores de interés y gane el sector más poderoso, como sucedió con la ley de bosques. No debería ser que unos ganen y otros pierden. Sino que todos cedan una parte y logren algo.

Inés Prados acuerda con que entre las partes debe haber esfuerzo compartido, buena fe y no hacer un abuso de derecho. Deben hacer una buena planificación del territorio del nuevo ejido, teniendo en cuenta las necesidades actuales y futuras. Sentarse todas las partes y conversar.

Fernando Barri agrega que el proceso participativo es álgido, se producen discusiones, no hay que tener temor a eso. Son procesos que llevan su tiempo. No se resuelve en una reunión. Se necesita socializar la información. Analizar normativas vigentes. Todo debe ser evaluado y ponderado. Todos los actores ponen sobre la mesas sus intenciones y pretensiones, tratando de compatibilizar.

Daniel Ribetti consulta por la variable temporal en este tipo de experiencias, para que se mantengan los consensos establecidos. Barri responde que lo importante es que el proceso participativo se lleve delante de la mejor manera posible y que esos acuerdos deben ser plasmados en mapas y normas. Ese tiempo es indefinido, aunque la autoridad de aplicación puede poner un plazo. Hay sectores que presionan para que se resuelva rápido o hay demandas y urgencias. Pero hay que darle el tiempo al debate y consenso para que esa norma luego no vuelva a ser revisada en el corto plazo. Se puede establecer un plazo de un año, que para un proceso participativo no es mucho. La ley de bosques llevó tres años, por ejemplo.

Enrique López Amaya consulta respecto al crecimiento demográfico, si se ha estudiado poner el límite al mismo, con respecto a la infraestructura.

Fernando Barri responde que eso depende de la región y las variables ambientales de la misma. Un ejemplo claro es la disponibilidad de agua de la cuenca del San Roque, por una variable física, es un recurso acotado. Y es sólo una de las variables a tener en cuenta. Va a depender de cada espacio geográfico y sus características. Analizar la capacidad de carga del suelo. Por suerte en VCP han hecho el estudio geomorfológico, que muestra la base ambiental, el capital natural sobre la cual empezar planificar. Allí pueden encontrar las limitantes, en las características del territorio.

Rodrigo Martí manifiesta que antes de consensuar, es necesario definir los indicadores de sustentabilidad sobre los que hay que trabajar y darle a la sociedad esos datos para que participe. Consulta al especialista cuáles indicadores considera más importantes. Barri comenta que hay muchos indicadores de sustentabilidad, dice que los pueden tener como guías o pautas, para conducir el proceso, pero no ponerlos como límites estrictos. Hay indicadores que tiene que ver con lo ambiental, por ejemplo cantidad de área verde por habitante, hay indicadores de salud, sociales, de equidad. También están los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) de Naciones Unidas.

Marcelo Celoiria comenta que el CPUA es el ámbito donde están representadas las instituciones. Pregunta cómo sería el sistema de participación para que no sea manipulado por un sector. Hay grupos que participan siempre, pero eso no quiere decir que tengan representatividad. Deben lograr que se garantice la participación equitativa, para lograr un mejor resultado. Por otro lado expresa que no siempre la mayoría tiene la

razón, por eso se necesita la visión de las áreas técnicas, para no caer en errores. Es necesario diseñar muy bien el modo de participación.

Fernando Barri responde que el planteo tiene que ver con dos aspectos: quien impulsa el mecanismo de participación debe garantizar que el proceso sea democrático e igualitario. Aunque no todos participan con el mismo ímpetu o mismo intereses. Se necesita información pública del proceso, con qué objetivo, abierto para todos, con información disponible. Eso es fundamental. Si un sector participa más que otro y logra mayor injerencia en el resultado final, es parte del proceso democrático que vivimos, depende de quienes quieran involucrarse en ese proceso. Pero lo que hay que asegurar es que todos tengan las mismas posibilidades y darle el mismo peso en sus criterios.

Respecto a las normas, al final es siempre el Poder Ejecutivo el que toma la decisión. Las consultas o audiencias públicas no son vinculantes, el Estado es el que tiene la última palabra e incluso puede modificar el criterio. Esto se debe a que el Estado es el que debe velar para que las cosas se equilibren. En síntesis, el proceso debe ser amplio, democrático y participativo. Pero los organismos técnicos y políticos, deben manejar el resultado para que sea lo más equilibrado posible. Es un juego político complejo.

El presidente del CPUA agradece por el aporte, que les servirá para pensar muy bien cómo van a orientar los talleres y elaborar esa información para hacerle llegar a la gente.

Barri les recomienda empezar a compartir la información, analizar las normativas, hacer el ejercicio interno en el CPUA y luego planificarlo hacia afuera. Comunicarlo a la sociedad, brindar información básica y luego convocar a los talleres con la comunidad. De manera escalonada y procesual, de menor a mayor. Los técnicos pueden asesorar, pero cree que la conducción la debería llevar el CPUA, acompañado por los poderes del Estado.

Eduardo Vega consulta si deben participar del proceso los proveedores de servicios. Le responde que deben estar todos los actores. En el sector servicios hay mucha información necesaria y son los que luego deben proveer a las nuevas urbanizaciones.

Agradecen y despiden a Fernando Barri.

Siendo las 11:00 se retira Eduardo Vega.

Prosiguen con el tercer tema, referido a las poligonales, lo adelantan porque están presentes los técnicos del DEM.

Mónica Martínez explica las poligonales que elaboraron en la UT. Muestran las imágenes en pantalla. Marcaron en rojo las urbanizaciones y en amarillo las subdivisiones. En azul los loteos que ya tiene aprobación en la provincia. Se plantearon dos alternativas, trabajar con los polígonos considerados urbanos por Catastro Provincial, para incorporarlos a la zona de servicios. Otra propuesta es que solo los sectores azules sean incorporados a la zona servida, directamente.

Explican que en muchos casos aún no tiene toda la información necesaria. Cada uno tiene distinto grado de avance. Puede haber alguna otra subdivisión que no tuvieron en cuenta. La idea era solicitar a los loteadores y propietarios que acerquen la información al Departamento Ejecutivo para poder precisar más el plano. Lo importante es que tiene una primera hipótesis para avanzar.

Martínez comenta que deben decidir qué criterio de incorporación a la zona servida van a utilizar. Otro tema a revisar es la ordenanza de loteos.

Bina manifiesta que el artículo 2º de la ordenanza 4021 es otro tema, primero deberían tratar lo de la zona servida.

Ramiro Castillo consulta si los bolsones que se marcan son solo para anexar a zona de servicios, sin la necesidad de zonificarlo como residencial o pasarlo a zona urbanizada, podría llegar a quedar como zona protegida.

Liliana Bina responde que los bolsones los debatieron en la UT. Analizan el caso detrás de Castillo de Furt hacia Estancia Vieja. La arquitecta plantea que entre VCP y las otras comunas deberían quedar los bolsones como zona protegida, como áreas buffer, ya que por su topografía y ubicación reúnen todas las características para ser reservada como AP.

Por otra parte, Bina comenta que en el límite con Estancia Vieja hay una parcela que tiene nomenclatura urbana, pero debería ser de protección. Explica que hay loteos consolidados que deben regular, por estas grandes parcelas que si bien tiene nomenclatura urbana, tiene características rurales y pueden ser aprovechadas. Hay casos que es necesario profundizar. Personalmente cree que hay casos que no deberían sumarse. Dice que es revisar el caso de Kukanja, que se ubica dentro del AP1. Lo que está fraccionado y vendido es un aparte, no todo el polígono. El propietario subdividió y vendió sabiendo que estaba dentro del AP1. Probablemente tenga nomenclatura urbana, pero ya se decidió que eso va a expropiación.

Liliana Bina propone que toda la documentación que se le va a pedir a los propietarios de los loteos se concentre en un punto, ya sea la Dirección de Ambiente o el CPUA para poder ir a ver esa información. También deberían hablar el tema de que se abra el CPUA, aunque sea con guardias mínimas, uno o dos días a la semana.

Se refieren a cuál es la superficie de los loteos que se anexarían. Bina comenta que serían 317 has loteos y fraccionamientos. Más 81 has de bolsones. Serían aproximadamente 400 ha que si se urbanizan, absorberían a 10.000 personas.

Liliana Bina insiste en aclarar el caso del lote en el límite con Estancia Vieja. Propone enviar una nota a los propietarios notificando que están estudiando la zona de prestación de servicios y que presenten toda la documentación disponible, aclarando que eso no les otorga ningún derecho, que es para estudio. Tampoco tiene sentido incorporar a quienes no lo solicitan o no tienen interés. Debaten.

Mercedes Baggio explica que el criterio no puede ser según hayan pedido o no ser incorporados a la zona de servicios. Hay muchas subdivisiones simples, como el de Toranzo, el lote frente a las 400 viviendas, el de Kukanja.

Inés Prados dice que tiene a la venta dos lotes dentro de lo marcado como azul. Liliana Bina le responde que son fracciones rurales, que los propietarios las pueden vender, tienen nomenclatura, pagan impuestos y todo. Pero eso no implica que van a incorporarlos a la zona de prestación de servicios en una primera instancia. No deben darles tanta entidad sin antes debatir los usos y características que se van a permitir en la ampliación del ejido. Se planteó que en primer lugar puedan ordenar lo existente, responder a lo urgente. Después se irán agregando zonas y usos justificados.

Mónica Martínez comenta que la metodología de saber lo que tenemos, y a partir de allí poder empezar a regularizar estos loteos y tener luego una zonificación, para que quienes reúnan las condiciones puedan regularizar. Además de tener un marco para poder aprobar las construcciones que ya están avanzando.

Ramiro Castillo consulta si necesitan opiniones de las instituciones sobre las dos poligonales presentadas por la UT o la intención es solo mostrar los avances. Bina le comenta que es solo un avance y planteo de problemáticas. Todavía no hay que tomar una posición. Es bueno que las instituciones lo vayan viendo, porque a futuro tendrán que tomar una decisión.

Laura Colladon solicita la tabla que hizo la UT sobre los loteos y la situación de cada uno, codificados, para poder visualizarlos en el plano y debatirlo en su institución, analizarlo bien y luego opinar. Martínez dice que la van verificando y completando a la tabla.

Juan Manuel Echecolanea explica que los datos son de loteos que fueron volcando en los planos no son oficiales, es un trabajo de campo y búsqueda de información de distintas fuentes que fueron haciendo, con estimaciones y posibilidades, pero no es definitivo.

Liliana Bina plantea que en el caso del Área Protegida, deben poner la línea de área servida donde termina el ejido, al sur. Toda el AP debe ser zona servida, porque necesitan agua para actuar en caso de incendios, por ejemplo.

Rodrigo Martí consulta por chat, si se podrían enviar las capas de la poligonal en formato SHP o KMZ.

Mónica Martínez comenta que tomaron el caso del loteo de Venturia, que es del que tenían mayor información, e hicieron un ejercicio sobre la imagen de Google Earth marcando cantidad de parcelas (libres y ocupadas), espacios verdes, calles, etc., para pensar cómo podría llegar a ser la urbanización y evaluar su entorno.

La Directora de Ambiente expresa en este caso hay que ver cómo condiciona el soporte natural a la urbanización, se deberá trabajar varios frentes para decidir qué zonificación corresponde. Es necesario adecuar el ordenamiento y tener criterio para analizar cada caso en particular. En ese sentido también están trabajando sobre la ordenanza de loteos, que tal vez requiera adecuaciones, ya que los loteos que estaban fuera del ejido, tiene criterios de ordenamiento diferentes a lo que esta normado en Villa Carlos Paz. Hay que adaptar todos los criterios en cuanto a fraccionamientos y ocupación. Se puede generalizar, pero cada caso tiene sus particularidades.

Liliana Bina dice que habría que tomar la Ley Provincial de loteos, ver lo que pide y qué lote cumplimenta. Pero personalmente considera que en primer lugar deberían ver qué hacen con los polígonos. En el estudio geomorfológico, el arroyo que está en el loteo Venturia este marcado en rojo, como de máximo riesgo. En ese caso hay dos bolsones claramente marcados y deberían ir pensando si los toman como espacio verde de protección. Habría que modificar la ordenanza N° 4021 y pensar un mecanismo de concertación, con disposiciones transitorias.

Mercedes Baggio, indica que el lote 18 en donde se encuentra el arroyo no registra subdivisión. No existe como lote, pero podrían plantearles que quede como espacio verde.

Mónica Martínez comenta que los arroyos son jurisdicción de la Provincia, habría que adoptar un criterio especial para todos los lotes que posean cursos de agua y tomarlos como espacios verdes.

Liliana Bina señala que es el caso similar al del Arroyo Los Mimbres, no están como dominio público provincial. Dejan construir a 15 metros de la línea de ribera.

Martínez acuerda con que esas zonas se destinen a espacios verdes y garantizar la accesibilidad pública a esos espacios. Hay varios arroyos a considerar en el nuevo ejido, que deberían mantener un criterio de restricción de usos y mantenerlos como espacios verdes. Laura Colladon manifiesta que podría generarse una conectividad hasta el Parque Estancia La Quinta.

En la próxima reunión plenaria continuará el tratamiento es este punto del orden del día. Siendo las 11:49 finaliza la sesión.

Resumen:

Comienzan conversando con el Dr. en Ciencias Biológicas Fernando Barri, integrante de ADARSA, investigador del CONICET y profesor de la UNC. Comenta que sería muy útil para Villa Carlos Paz contar con la herramienta de ordenamiento territorial participativo que permite planificar el territorio de manera sustentable, contemplando lo natural, social, cultural y económico. Garantizar la sustentabilidad futura del territorio tiene que ver con que el crecimiento poblacional y las actividades antrópicas que se

realicen, preserven los bienes servicios ecosistémicos mínimos o básicos para las generaciones futuras. Así como también otros derechos.

Las autoridades deben hacer una planificación participativa y sustentable de los usos y actividades, de manera tal de mantener ciertos estándares para que se mantengan esos servicios ecosistémicos.

El ordenamiento territorial participativo contempla todos los aspectos: natural, social y cultural, no solo lo económico que es lo que suele predominar. Se requiere un consenso.

El mecanismo de la participación no es tan complejo. Es necesario reunir a todos los actores: ambientalistas, desarrollistas, académicos, privados, públicos, - aunque tengan intereses contrapuestos-, y lograr que empiecen a discutir esos criterios con el mismo material sobre la mesa. Si se logra el consenso, luego las reglas y el ordenamiento se respetan mucho más.

El desafío es sentar a todos los actores en la misma mesa para consensuar criterios. El proceso de ordenamiento territorial participativo para una ciudad como Villa Carlos Paz va a dar un resultado consensuado sobre criterios generales, que luego el organismo técnico y el organismo político, plasman en un mapa las actividades que se pueden desarrollar y cuáles no. Es como un mapa de uso del suelo que no sólo contempla la variable económica (industria, residencia, comercio, etc.) sino que incorpora los aspectos sociales, culturales, las áreas de reservas naturales, etc.

Colladon consulta si tiene alguna experiencia de hacer encuentros virtuales de este tipo, participativos, ya que la cuarentena parece que se va a extender.

Barri responde que se podría hacer un trabajo virtual, pero es más complicado. Se necesita tener información de base, el mapeo de lo existente y en base a eso pensar el futuro. El ordenamiento territorial participativo no es una regla, porque implica bajar el peso de la variable económica al mismo nivel que el tema social, ambiental, etc. Otro tema complejo es abrir la participación. Lo importante es que surja de un proceso de consenso, para que luego se respeten las normas.

Bina consulta por la definición de la mancha roja, amarilla y verde del mapa de la Ley de Boques. Comenta que la zona de ampliación del ejido de VCP, está la mitad en amarillo y la mitad en rojo. Al compararlo con el Estudio Geomorfológico, y al analizar las capas de ese estudio, las características naturales son similares en toda esa zona. Por lo tanto consulta cuál fue el criterio para marcar esa línea que parece arbitraria. Barri explica que el mapa de la ley provincial no está georreferenciado y no es el mismo que elaboró la COTBN. Eso trae problemas administrativos y legales.

El Municipio podría plantearle a la provincia una reestructuración de esas manchas de la ley de bosques en el territorio de la ciudad. Que las cabeceras de cuenca queden rojas, y en el resto que se permita urbanización diferida. Con una escala que tenga mucho menos impacto que la actual urbanización.

Bina explica que su consulta era al revés: porqué la zona roja no llegó hasta el límite de la urbanización, como pasó en sierras chicas.

Barri comenta que de acuerdo a lo que establecen las normas nacionales y provinciales, lo que los municipios deben respetar los mínimos. En cambio el municipio a partir del estudio geomorfológico, VCP puede ampliar la zona de protección y ampliar el rojo si lo considera necesario.

Vega consulta al especialista sobre sus experiencias en otros municipios, respecto a las contraposiciones de intereses, las presiones económicas, las decisiones políticas y las normativas resultantes.

Barri responde que intereses siempre hay, de todo tipo. Con el ordenamiento territorial participativo ayuda a llegar al consenso, terminar con las presiones para tomar esas

decisiones con mayor legitimidad. La participación no debe ser un problema sino una solución. Tomar decisiones fundadas es lo mejor que le puede pasar a un municipio.

Barri comenta que el problema no son tanto los grandes loteos, porque ellos se enfrentan a la ley de loteos N° 10.208 y tienen que hacer estudio de impacto ambiental. El problema son los pequeños constructores, porque la autoridad de aplicación provincial no los detecta. Ese es el espacio donde debería intervenir el municipio, normando, controlando y sancionando.

Paladino consulta por la posibilidad de establecer zonas de buffer, contenciones o cerco biológico para contener la expansión de la mancha urbana no planificada.

Barri le responde que eso no es lo ideal, cree que en Punilla estamos a tiempo de imaginarnos un paisaje con escalas, que combine urbanizaciones, áreas productivas y áreas industriales, en cierta armonía. Y en un degradé llegar a las áreas protegidas.

Vega consulta si se puede hacer una zona de transición desde lo urbano hasta el bosque. Barri responde que es un poco lo que el IPLAM propuso, desde un criterio urbanístico, principalmente. Se intentó generar áreas buffer sin embargo muchos municipios no adhirieron y no se cumplieron. Otro gran problema es que se establecieron zonas de alto valor de conservación para la cuenca, como urbanizables. El IPLAM falló en darle más importancia al interés urbanístico por sobre los aspectos ambientales.

El problema que hoy se observa en las zonas serranas es que los sectores que más presionan, logran permisos para avanzar sobre las sierras, ya sea por falta de criterio o falta de control. El ordenamiento territorial busca evitar eso. Si un municipio o comuna logra que todos los actores se pongan de acuerdo, luego es más fácil controlar y lograr que todos respeten la normativa sancionada. No dejar que peleen los sectores de interés y gane el sector más poderoso, como sucedió con la ley de bosques. No debería ser que unos ganen y otros pierden. Sino que todos cedan una parte y logren algo.

Prados acuerda con que entre las partes debe haber esfuerzo compartido, buena fe y no hacer un abuso de derecho. Deben hacer una buena planificación del territorio del nuevo ejido, teniendo en cuenta las necesidades actuales y futuras.

Barri agrega que el proceso participativo es álgido, se producen discusiones, no hay que tener temor a eso. Son procesos que llevan su tiempo. Analizar normativas vigentes. Todo debe ser evaluado y ponderado. Todos los actores ponen sobre la mesas sus intenciones y pretensiones, tratando de compatibilizar.

Ribetti consulta por la variable temporal en este tipo de experiencias, para que se mantengan los consensos establecidos. Barri responde que lo importante es que el proceso participativo se lleve delante de la mejor manera posible y que esos acuerdos deben ser plasmados en mapas y normas. Ese tiempo es indefinido, aunque la autoridad de aplicación puede poner un plazo. Hay sectores que presionan para que se resuelva rápido o hay demandas y urgencias. Pero hay que darle el tiempo al debate y consenso para que esa norma luego no vuelva a ser revisada en el corto plazo.

López Amaya consulta respecto al crecimiento demográfico, si se ha estudiado poner el límite al mismo, con respecto a la infraestructura. Barri responde que eso depende de la región y las variables ambientales de la misma. Un ejemplo claro es la disponibilidad de agua de la cuenca del San Roque, por una variable física, es un recurso acotado. Va a depender de cada espacio geográfico y sus características. Analizar la capacidad de carga del suelo. El estudio geomorfológico les da la base sobre la cual empezar planificar.

Martí manifiesta que antes de consensuar, es necesario definir los indicadores de sustentabilidad sobre los que hay que trabajar y darle a la sociedad esos datos para que participe. Consulta al especialista cuáles indicadores considera más importantes. Barri comenta que hay muchos indicadores de sustentabilidad, dice que los pueden

tener como guías o pautas, para conducir el proceso, pero no ponerlos como límites estrictos.

Celoira comenta que el CPUA es el ámbito donde están representadas las instituciones. Pregunta cómo sería el sistema de participación para que no sea manipulado por un sector. Hay grupos que participan siempre, pero eso no quiere decir que tengan representatividad. Deben lograr que se garantice la participación equitativa, para lograr un mejor resultado. Por otro lado expresa que no siempre la mayoría tiene la razón, por eso se necesita la visión de las áreas técnicas, para no caer en errores. Es necesario diseñar muy bien el modo de participación.

Barri responde que el planteo tiene que ver con dos aspectos: quien impulsa el mecanismo de participación debe garantizar que el proceso sea democrático e igualitario. Aunque no todos participan con el mismo ímpetu o mismo intereses. Se necesita información pública del proceso, con qué objetivo, abierto para todos, con información disponible.

Respecto a las normas, al final es siempre el Ejecutivo el que toma la decisión. Las consultas o audiencias públicas no son vinculantes, el Estado es el que tiene la última palabra e incluso puede modificar el criterio. Esto se debe a que el Estado es el que debe velar para que las cosas se equilibren. En síntesis, el proceso debe ser amplio, democrático y participativo. Pero los organismos técnicos y políticos, deben manejar el resultado para que sea lo más equilibrado posible. Es un juego político complejo.

El presidente del CPUA agradece por el aporte, que les servirá para pensar muy bien cómo van a orientar los talleres y elaborar esa información para hacerle llegar a la gente.

Barri les recomienda empezar a compartir la información, analizar las normativas, hacer el ejercicio interno en el CPUA y luego planificarlo hacia afuera. Los técnicos pueden asesorar, pero cree que la conducción la debería llevar el CPUA, acompañado por los poderes del Estado. .

Prosiguen con el tercer tema, referido a las poligonales. Martínez explica las poligonales que elaboraron en la UT. Marcaron en rojo las urbanizaciones y en amarillo las subdivisiones. En azul los loteos que ya tiene aprobación en la provincia. Se plantearon dos alternativas, trabajar con los polígonos considerados urbanos por Catastro Provincial, para incorporarlos a la zona de servicios. Otra propuesta es que solo los sectores azules sean incorporados a la zona servida.

Explican que en muchos casos aún no tiene toda la información necesaria. Cada uno tiene distinto grado de avance. Puede haber alguna otra subdivisión que no tuvieron en cuenta. La idea era solicitar a los loteadores y propietarios que acerquen la información al DEM para poder precisar más el plano. Tiene una primera hipótesis para avanzar.

Martínez comenta que deben decidir qué criterio de incorporación a la zona servida van a utilizar. Otro tema a revisar es la ordenanza de loteos. Bina manifiesta que el artículo 2º de la ordenanza 4021 es otro tema, primero deberían tratar lo de la zona servida.

Castillo consulta si los bolsones que se marcan son solo para anexar a zona de servicios, sin la necesidad de zonificarlo como residencial o pasarlo a zona urbanizada, podría llegar a quedar como zona protegida.

Bina responde que los bolsones los debatieron en la UT, plantea que entre VCP y las otras comunas deberían quedar los bolsones como zona protegida, o áreas buffer, ya que por su topografía y ubicación reúnen todas las características para ser preservadas.

Bina comenta que en el límite con Estancia Vieja hay una parcela que debería ser de protección. Explica que hay loteos consolidados que deben regular, por estas grandes parcelas que si bien tiene nomenclatura urbana, tiene características rurales y pueden ser aprovechadas. Hay casos que es necesario profundizar.

Bina propone que toda la documentación que se le va a pedir a los propietarios de los loteos se concentre en un punto, ya sea la Dirección de Ambiente o el CPUA para poder ir a ver esa información. También deberían hablar el tema de que se abra el CPUA, aunque sea con guardias mínimas, uno o dos días a la semana.

Se refieren a cuál es la superficie de los loteos que se anexarían. Bina comenta que serían 317 has loteos y fraccionamientos. Más 81 has de bolsones. Serían aproximadamente 400 ha que si se urbanizan, absorberían a 10.000 personas.

Bina propone enviar una nota a los propietarios notificando que están estudiando la zona de prestación de servicios y que presenten toda la documentación disponible, aclarando que eso no les otorga ningún derecho. Tampoco tiene sentido incorporar a quienes no lo solicitan o no tienen interés. Debaten.

Martínez comenta que la metodología de saber lo que tenemos, y a partir de allí poder empezar a regularizar estos loteos y tener luego una zonificación, para que quienes reúnan las condiciones puedan regularizar. Además de tener un marco para poder aprobar las construcciones que ya están avanzando.

Castillo consulta si necesitan opiniones de las instituciones sobre las dos poligonales presentadas por la UT o la intención es solo mostrar los avances. Bina le comenta que es solo un avance y planteo de problemáticas. Todavía no hay que tomar una posición. Es bueno que las instituciones lo vayan viendo.

Colladon solicita la tabla que hizo la UT sobre los loteos y la situación de cada uno, codificados, para poder visualizarlos en el plano.

Echecolanea explica que los datos son de loteos que fueron volcando en los planos no son oficiales, es información de distintas fuentes, no es definitivo.

Bina plantea que en el caso del AP, deben poner la línea de área servida donde termina el ejido, al sur.

Martí consulta si se podrían enviar las capas de la poligonal en formato SHP o KMZ.

Martínez comenta que tomaron el caso del loteo de Venturia, que es del que tenían mayor información, e hicieron un ejercicio sobre la imagen de Google Earth marcando cantidad de parcelas (libres y ocupadas), espacios verdes, calles, etc., para pensar cómo podría llegar a ser la urbanización y evaluar su entorno. En este caso hay que ver cómo condiciona el soporte natural a la urbanización, se deberá trabajar varios frentes para decidir qué zonificación corresponde. Es necesario adecuar el ordenamiento y tener criterio para analizar cada caso en particular. En ese sentido también están trabajando sobre la ordenanza de loteos, que tal vez requiera adecuaciones, ya que los loteos que estaban fuera del ejido, tiene criterios de ordenamiento diferentes a lo que esta normado en VCP.

Bina dice que habría que tomar la Ley Provincial de loteos, ver lo que pide y qué lote cumplimenta. Pero personalmente considera que en primer lugar deberían ver qué hacen con los polígonos. En el estudio geomorfológico, el arroyo que está en el loteo Venturia este marcado en rojo, como de máximo riesgo. En ese caso hay dos bolsones claramente marcados y deberían ir pensando si los toman como espacio verde de protección.

Martínez comenta que los arroyos son jurisdicción de la Provincia, habría que adoptar un criterio especial para todos los lotes que posean cursos de agua y tomarlos como espacios verdes.

Martínez acuerda con que esas zonas se destinen a espacios verdes y garantizar la accesibilidad pública a esos espacios. Hay varios arroyos a considerar en el nuevo ejido, que deberían mantener un criterio de restricción de usos y mantenerlos como espacios verdes. Colladon manifiesta que podría generarse una conectividad hasta el Parque Estancia La Quinta.